

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Görüşlerinizi duzenleme@bddk.org.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1- 05/09/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinden yer alan “, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış” ibaresi kaldırılmış, (d) bendinin 3 numaralı alt bendinde yer alan “sonra,” ibaresinden sonra gelmek üzere “** tarih ve ** sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış olma şartları” ibaresi “olma şartı” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda, kredi sözleşmesinin ya da borçlanma aracının hüküm ve koşullar metninin nihai hali ya da taslağı Kuruma ibraz edilir.”

“(5) Dördüncü fıkra kapsamında Kuruma ibraz edilen kredi sözleşme taslağı veya borçlanma aracının hüküm ve koşullar metni taslağı hükümleriyle, imzalanan kredi sözleşmesi veya borçlanma aracının nihai hüküm ve koşullar metni hükümleri arasında farklılık bulunması halinde, söz konusu farklılıkların kullanılan kredinin veya borçlanma aracının ilave ana sermaye unsuru olma niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin banka yönetim kurulunun yazılı beyanının, sözleşmenin imzalandığı veya borçlanma aracının ihraç edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde Kuruma ibraz edilmesi zorunludur. Kurumca aksi görüş belirtilmedikçe alınan kredi veya borçlanma aracı katkı sermaye hesaplamasına dahil edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kredi” ibaresinden önce gelmek üzere “temel” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “Kredi” ibaresinden önce gelmek üzere “** tarih ve ** sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Temel” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “8 inci” ibaresi “7 nci” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış” ibaresi kaldırılmış, üçüncü fıkrada yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış olma şartları” ibaresi “olma şartı” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fıkrasında yer alan “uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “temel” ibaresi eklenmiş, “Kredi” ibaresinden önce gelmek üzere “Temel” ibaresi eklenmiş ve “8 inci” ibaresi “7 nci” şeklinde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda, kredi sözleşmesinin ya da borçlanma aracının hüküm ve koşullar metninin nihai hali ya da taslağı Kuruma ibraz edilir.

“(5) Dördüncü fıkra kapsamında Kuruma ibraz edilen kredi sözleşme taslağı veya borçlanma aracının hüküm ve koşullar metni taslağı hükümleriyle, imzalanan kredi sözleşmesi veya borçlanma aracının nihai hüküm ve koşullar metni hükümleri arasında farklılık bulunması halinde, söz konusu farklılıkların kullanılan kredinin veya borçlanma aracının katkı sermaye unsuru olma niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin banka yönetim kurulunun yazılı beyanının, sözleşmenin imzalandığı veya borçlanma aracının ihraç edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde Kuruma ibraz edilmesi zorunludur. Kurumca aksi görüş belirtilmedikçe alınan kredi veya borçlanma aracı katkı sermaye hesaplamasına dahil edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Kredi” ibaresinden önce gelmek üzere “Temel” ibaresi eklenmiş ve “8 inci” ibaresi “7

nci” şeklinde deęiřtirilmiř, (1) bendinde yer alan “Ek-3’ün” ibaresi “Ek-2’nin” şeklinde deęiřtirilmiř ve sekizinci fıkrasının () bendi yrrlkten kaldırılmıřtır.

MADDE 4- Aynı Ynetmelięin Geici Madde 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uyarınca” ibaresinden sonra gelmek zere “temel” ibaresi eklenmiř, “Kredi” ibaresinden nce gelmek zere “Temel” ibaresi eklenmiř, “8 inci” ibaresi “7 nci” şeklinde deęiřtirilmiřtir.

MADDE 5- Bu Ynetmelik yayımı tarihinde yrrlęe girer.

MADDE 6- Bu Ynetmelik hkmlerini Bankacılık Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bařkanı yrtr.

GENEL GEREKÇE

Bilindiđi üzere; ülkemiz, bankacılık alanında politikaların geliştirilmesi ve uygulamada daha iyi bir koordinasyonun sağlanması amacıyla Basel Bankacılık Denetim Komitesinin üyesi olup, Basel Komite tarafından yayımlanan standartlara uyum taahhüdü bulunmaktadır.

Söz konusu standartlar kapsamında mevzuatımıza getirilmiş olan özkaynak hesaplamasına dahil edilen ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına ilişkin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik (Özkaynak Yönetmeliđi) kapsamında Kurumumuza yapılan başvurularda; uygulamada yaşanan sorunların giderilmesini teminen yapılan deđişiklikle ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin borçlanma aracı metni taslağının gönderilebilmesine ilişkin hüküm eklenmiştir.

Diđer taraftan, sermaye yeterliliđi mevzuatının uluslararası bankacılık standartlarına tam uyumuna yönelik gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla “*Bankaların Sermaye Yeterliliđinin Ölçülmesine ve Deđerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı*” ile “*Temel Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı*” hazırlanmıştır. Özkaynak Yönetmeliđinde söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ eklerine atıfta bulunan kısımlar yapılan deđişiklikle uyum kapsamında güncellenmiştir.

Ayrıca, Özkaynak Yönetmeliđinde 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülga Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliđe atıfta bulunan kısım Mer’i Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliđe uyum kapsamında çıkarılmıştır.